ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Утверждено приказом
ООО «Аэродинамика»
от «_18_» __ноября__ 2024г., № _166_

Оферта

г. Сочи «_____» _____ 2024г.

В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящая публичная оферта является предложением АО «Международный аэропорт Сочи» (далее-оферент) юридическим лицам (далее - акцептантам) заключить дополнительное соглашение к Стандартному соглашению о наземном обслуживании о применении программы стимулирования «Базовая авиакомпания». Публичная оферта подлежит размещению на сайте: https://aer.aero/partners/airlines/

1.Общие положения и термины:

1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ опубликованный на сайте: https://aer.aero/partners/airlines/
Оферент - АО «Международный аэропорт Сочи» - исполнитель услуг - «АЭРОПОРТ»;
Акцептант - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по заключенному Договору - «КОМПАНИЯ»;
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п. 3.4. Оферты. Акцепт Оферты создает Дополнительное соглашение;
Стандартное соглашение о наземном обслуживании - договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг аэропортового и наземного обслуживания, который совершён в простой письменной форме;
Дополнительное соглашение о наземном обслуживании - соглашение к Договору между Заказчиком и Исполнителем о применении Программы стимулирования «Базовая авиакомпания», которое заключается посредством Акцепта Оферты.

1.2. Предмет оферты:
Оферент предоставляет акцептантам возможность участия в программе стимулирования «Базовая авиакомпания».

1.3. Общие положения:
1.3.1. Настоящая оферта является публичным предложением и публикуется на сайте https://aer.aero/partners/airlines/
1.3.2. Оферент вправе в любой момент изменить в одностороннем порядке условия настоящей оферты, обеспечив публикацию на сайте https://aer.aero/partners/airlines/ Изменения вступают в силу с даты их публикации на сайте https://aer.aero/partners/airlines/.

1.4. Срок действия оферты:
1.4.1 Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу https://aer.aero/partners/airlines/ и действует до момента её отзыва, который официально будет опубликован на сайте https://aer.aero/partners/airlines/
1.4.2. Оферент оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению, о чем выполнить соответствующую публикацию на сайте по адресу: https://aer.aero/partners/airlines/.
1.4.3. Публикация настоящей оферты отзывает Публичную оферту АО МАС, Базовый перевозчик от 04.05.2021, опубликованную на сайте https://aer.aero/partners/airlines/.

2. Предмет и существенные условия Дополнительного соглашения к Стандартному соглашению о наземном обслуживании о применении программы стимулирования «Базовая авиакомпания».

2.1. В соответствии с условиями Маркетинговой политики ООО «Аэродинамика», размещенной на сайте www.aer.aero , стороны пришли к соглашению о применении при обслуживании воздушных судов Перевозчика в аэропорту Сочи программы стимулирования «Базовая авиакомпания».
2.2. В рамках программы стимулирования «Базовая авиакомпания» Сумма вознаграждения рассчитывается в соответствии с размером вознаграждения в процентах от фактической стоимости услуг (без НДС) из Прейскуранта АО МАС для российских/иностранных эксплуатантов, актуальная версия которого размещена на сайте www.aer.aero , отраженных в актах формы «С» и оказанных при обслуживании рейсов, соответствующих условиям программы, за отчетный квартал.
Условия и размер предоставляемого Вознаграждения по программе стимулирования «Базовая авиакомпания» публикуются в Маркетинговой политике ООО «Аэродинамика».
2.3. Стороны пришли к соглашению утвердить следующий порядок взаиморасчетов согласно программе стимулирования «Базовая авиакомпания».
2.3.1. Оферент раз в квартал, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет по электронной почте Акцептанту Акт расчёта вознаграждения за отчетный квартал с последующей отправкой по почте подлинного экземпляра Акта расчета вознаграждения (форма Акта устанавливается в Приложении №1 к настоящему Соглашению). Акцептант в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта расчета вознаграждения должен подписать данный Акт, либо дать мотивированный отказ от его подписания.
2.3.2. В случае достижения показателей, предусмотренных Маркетинговой политикой ООО «Аэродинамика», Акцептанту предоставляется вознаграждение от стоимости рейсов, выполненных за отчетный квартал. Стороны пришли к соглашению, что обязательство Оферента по выплате вознаграждения погашается Акцептанту в виде проведения зачёта взаимных требований в рамках Стандартного соглашения на оказание услуг аэропортового и наземного обслуживания, либо в рамках иных, заключенных между Акцептантом и Оферентом договоров. Оплата вознаграждения на расчетный счет Акцептанта предусматривается только по окончании действия Стандартного соглашения на оказание услуг аэропортового и наземного обслуживания на основании счета Акцептанта. Вознаграждение подлежит компенсации ежеквартально в феврале, мае, августе и ноябре, в течение 7 (семи) банковских дней с даты двухстороннего подписания Акта расчета вознаграждения и выставления счёта Акцептантом, при этом под ежеквартальной выплатой стороны понимают суммарное значение вознаграждения, рассчитанное за отчетный квартал (три предыдущих месяца).
2.3.3. Стороны пришли к соглашению, что для расчета вознаграждения Оферент рассматривает акт формы «С» оформленный на прилет и на вылет ВС, исключительно в качестве направления на вылет. Аналогичное правило применяется Оферентом при оформлении актов формы «С» отдельно на прилет и отдельно на вылет.
2.4. В случае акцепта настоящей Оферты Акцептантом в срок, указанный в п. 3.6., действие программы стимулирования «Базовая авиакомпания» будет распространено на рейсы, фактически выполненные с 01.11.2024г., если они соответствуют условиям программы.
2.5. В случае невыполнения требований к участникам программы стимулирования «Базовая Авиакомпания» в отчетном периоде (за исключением случаев невыполнения требований к участникам программы стимулирования по причинам, независящим от воли сторон), перевозчик лишается бонусного вознаграждения за отчетный период, в котором допущено невыполнение требований.
2.6. Настоящим Стороны подтверждают полное согласие с условиями предоставления Программы стимулирования «Базовая авиакомпания», установленными Маркетинговой политикой ООО «Аэродинамика».
2.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента акцепта оферты,

применимо к отношениям сторон, возникшим с момента заключения, и заключено на срок действия программы стимулирования «Базовая авиакомапния».
2.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Стандартного соглашения.

3. Акцепт оферты и заключение договора.

3.1. Для выполнения Акцепта и заключения дополнительного соглашения Акцептант обязан соответствовать условиям Маркетинговой политики ООО «Аэродинамика».
3.2. Настоящая Оферта считается основополагающим документом в официальных взаимоотношениях между Оферентом и Акцептантом, принятие ее Акцептантом означает, что все условия поняты и приняты в полном объеме.
3.3. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Акцептант подтверждает свою правоспособность и дееспособность, а также законное право пользователя вступать в договорные отношения с Оферентом.
3.4. Акцепт оферты производится путем направления Акцептантом в адрес Оферента заявки (официального письма) с полным и безоговорочным принятием Оферты. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента акцепта Оферты Акцептантом и действует в течение срока, указанного в дополнительном соглашении или до момента его расторжения. Подача заявки может выполняться посредством использования технических средств: на адрес электронной почты: aeroinfo@aer.aero с копией на адрес электронной почты: fly@dinamika.aero. Обязательным условием является последующая досылка заявки в оригинале на почтовый адрес: 354340, РФ, г. Сочи, Аэропорт, А-355. Дата поступления заявки - дата первичного поступления документа.
3.5. Заявка Акцептанта (официальное письмо) о согласии заключить дополнительное соглашение на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом, такая заявка признается отказом от акцепта.
3.6. Срок акцепта (срок направления официального письма) по настоящей оферте 22 ноября 2024 года.
3.7. Акцепт Оферты, произведенный Акцептантом до истечения срока акцепта создает дополнительное соглашение на условиях настоящей Оферты.
3.8. Место совершения Оферты и ее Акцепт г. Сочи.

В СВЯЗИ С ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ДАННОЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ ОФЕРТЫ, ОФЕРЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ И АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

Приложение №1

Форма Акта расчета вознаграждения

Акт расчёта вознаграждения
№ ___ от _____

АО «Международный аэропорт Сочи», именуемое в дальнейшем «Аэропорт», с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно договора № _____ от _____

Период выполнения полетов: _____

№	Основание для выплаты вознаграждения	Целевой показатель		Ставка вознаграждения	Стоимость услуг, оказанных при обслуживании рейсов за отчетный период, руб. (без НДС)	Стоимость услуг, исключенных из расчета вознаграждения в соответствии с п.2.10 Маркетинговой политики, руб (без НДС)	Стоимость услуг для расчета бонусного вознаграждения, руб (без НДС	Размер вознаграждения, руб (без НДС)
		План	Факт					
1	Вознаграждение по Программе стимулирования «Базовая авиакомпания» за период _____.	**Кол-во ВС на базировании –** не менее 5 шт. **Кол-во направлений (за искл. Москвы и С. Петербурга) –** ___шт. **Кол-во пассажиров (за искл. Москвы и С. Петербурга -** _____ тыс. чел.	**____шт.** **_____шт.** **____тыс. чел.**	**_____%** **_____%** **_____%** **ИТОГО: _____%**	_____	_____	_____	_____

Перевозчик в полном объеме выполнил / не выполнил условия Программы стимулирования «базовая авиакомпания».
Всего к выплате: _____, _____коп.

Приложение: Реестры актов Формы "С" по рейсам, включенным в Программу стимулирования.

Аэропорт:

Директор управляющий АО «Международный аэропорт Сочи»

_____/ _____

(подпись) (ФИО)

Перевозчик:

_____

_____/_____

(подпись)

(ФИО)